

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5010652-10.2023.4.02.5103/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5010652-10.2023.4.02.5103/RJ

AGRAVANTE: ARTHUR ROCHA FERREIRA (RECORRIDO)

ADVOGADO(A): DAVI BARBALHO REID (OAB RJ241153)

AGRAVADO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RECORRENTE)

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por ARTHUR ROCHA FERREIRA (evento 44 - AGRAVO PU2) contra a decisão do Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 40) na parte em que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, por implicar reexame de fatos e provas, incidindo no óbice da Súmula nº 42 da Turma Nacional de Uniformização.

A 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado da UNIÃO, *“reformando parcialmente a sentença a quo para julgar improcedente o pedido autoral de não incidência do imposto de renda sobre a verba ‘‘DOBRA’’ E ‘‘DOBRA-C19’’”* (evento 27 - RELVOTO1).

O julgado recorrido tem a seguinte ementa (evento 27 - ACOR2):

“TRIBUTÁRIO. FOLGAS INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA DE IRPF. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. RUBRICAS DE INDENIZAÇÃO DE ‘‘DOBRA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO LABORAL, NOS TERMOS DO ART.43, DO CTN. ENTENDIMENTO DA TNU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.”

Irresignada, a parte autora interpôs, simultaneamente, pedido regional (evento 31 - IncUnijur1) e nacional (evento 32 - PUIL TNU1) de uniformização.

No pedido regional de uniformização, alega que, no caso em discussão, *“o acórdão recorrido (6ª Turma) conflita com os acórdãos exarados pela 7ª e 8ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Estado do Rio de Janeiro”* (evento 31 - IncUnijur1 - fl. 3 do PDF).

Assevera que *“a solução jurídica adequada ao caso é a mesma aplicada nos acórdãos trazidos pela 7ª e 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, que se correlacionam ao julgamento proferido pelo TNU por meio do PEDILEF 5028005- 67.2016.4.04.7200, em que se posicionou no sentido que não incide o imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas”* (evento 31 - IncUnijur1 - fl. 8 do PDF).

Pretende, assim, a reforma do acórdão impugnado para que seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao imposto de renda da pessoa física incidente sobre as rubricas “DOBRA” e “DOBRA-C19”, condenando a UNIÃO a restituir os valores indevidamente descontados sobre as parcelas recebidas a título de “DOBRA” E “DOBRA-C19”. (Evento 31 - IncUnijur1 - fl. 8 do PDF).

Contrarrazões ao pedido nacional (evento 37 - CONTRAZ1) e regional (evento 37 - CONTRAZ2) de uniformização.

O Vice-Gestor inadmitiu o pedido regional e nacional de uniformização (evento 40), tendo a parte autora interposto agravo em pedido nacional e regional, respectivamente, AGR_EM_PUIL1 e AGRAVO PU2 (evento 44).

Nas razões do agravo, o autor-recorrente requer o provimento do recurso e, para tanto, reitera parte dos argumentos apresentados no pedido regional de uniformização e, acerca do tema debatido, colaciona trechos de julgados proferidos pela 7ª e 8ª Turmas Recursais do Rio de Janeiro, respectivamente, nos autos dos processos nº 5012710-38.2023.4.02.5118 e nº 5006006-15.2023.4.02.5116. (Evento 44 - AGRAVO PU2 - fls. 2/4 do PDF).

Aduz, outrossim, que, *“para dirimir a controvérsia (saber se folga perdida pela ‘‘dobra’’ ou outras rubricas que também sejam utilizadas para pagamento de trabalho em período que o trabalhador deveria estar de folga) foi admitido o Pedido de Uniformização Regional sob o nº 5132742-26.2023.4.02.5101, de forma que demais pedidos que versem sobre o mesmo tema devem ser suspensos até o julgamento do caso já admitido, com fulcro no art. 11, II, alínea d do Regimento Interno da TRU - 2ª Região.”* (Evento 44 - AGRAVO PU2 - fls. 4/5 do PDF).

Contrarrazões ao agravo em pedido nacional (evento 48 – CONTRAZ1) e ao agravo em pedido regional (evento 48 – CONTRAZ2).

É o relatório. Decido.

Ab initio, em consulta ao sistema de movimentação processual (EPROC – TRU2R), verifica-se que, nos autos do pedido regional de uniformização nº 5132742-26.2023.4.02.5101, em trâmite perante a Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, inexistiu, até a presente data, determinação de suspensão, nos moldes do artigo 11, inciso II, alínea “d”, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, *verbis*:

“Art. 11. No exame de admissibilidade dos pedidos de uniformização regional, caberá ao Juiz Gestor das Turmas Recursais ou a outro membro das Turmas Recursais, no caso de designação pela Coordenadoria Regional dos Juizados Especiais Federais da Segunda Região, de forma sucessiva: (Redação dada pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

II - determinar o sobrestamento do pedido de uniformização regional que versar sobre tema submetido a julgamento: (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

d) em pedido de uniformização, com determinação de suspensão, em trâmite na Turma Regional de Uniformização ou na Turma Nacional de Uniformização; (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)”

(Sem sublinhado no original).

Por conseguinte, resta afastada a pretensão de sobrestamento deste feito em razão do pedido regional de uniformização nº 5132742-26.2023.4.02.5101.

Noutro giro, não se conhece de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante o disposto na parte final do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil.

Note-se que a decisão agravada (evento 40) inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, por implicar reexame dos fatos e provas, incidindo no óbice da Súmula nº 42 da Turma Nacional de Uniformização.

Entretanto, em suas razões, o agravante limita-se a reiterar parte das alegações contidas no pedido regional de uniformização em que sustenta dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e paradigmas da 7ª e 8ª Turmas Recursais do Rio de Janeiro, envolvendo o tema em debate, para, assim, requerer o provimento do recurso para reformar da decisão agravada, a fim de admitir o pedido regional de uniformização. (Evento 44 – AGRAVO PU2 – fls. 2/3 e 5 do PDF).

Nesse contexto, verifica-se que as razões do agravo estão totalmente dissociadas da fundamentação do *decisum* recorrido, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido por afronta ao princípio da dialeticidade.

Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assiste à recorrente.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver **divergência entre decisões** quanto à **questão de direito material** proferidas por **Turmas Recursais da 2ª Região**, nos termos do artigo 14 da Lei nº 10.259/2001 e artigo 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região).

In casu, observa-se que, nas razões do incidente regional de uniformização, o recorrente sequer procedeu à devida indicação dos processos em que proferidos os alegados paradigmas da 7ª e 8ª Turmas Recursais do Rio de Janeiro, o que acarreta a inadmissibilidade do incidente regional, com fulcro no artigo 11, inciso V, alínea “a”, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região.

Outrossim, constata-se que, no incidente regional de uniformização, o recorrente deixou de realizar o adequado cotejo analítico entre o *decisum* impugnado e os alegados paradigmas, obstando o prosseguimento do incidente regional, a teor do artigo 11, inciso V, alínea “c”, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região.

Vale ressaltar a imprescindibilidade do cotejo analítico para indicar a similitude fática entre as demandas, com a sinalização dos trechos que configurem a divergência e menção às circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, conforme disposto no

artigo 10, §1º, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, e jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização que colaciono a seguir:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. A MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTA OU DO INTEIRO TEOR DO JULGADO É INSUFICIENTE PARA A NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. 2. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO: A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu não conhecer o Pedido de Uniformização, por ausência de demonstração analítica da divergência jurisprudencial. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 00039325720124036304 - Relator: FABIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA Data da publicação:22/08/2018)”.

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO APTO A DEMONSTRAR A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ART. 15, I, DO RITNU (RESOLUÇÃO N.º 345 / 2015). NÃO CONHECIMENTO.

1. Segundo esta Turma Nacional de Uniformização, o cotejo analítico deve ser dividido em duas etapas: “primeiro, pela comparação entre as questões de fato tratadas no acórdão impugnado e no paradigma, com reprodução dos fundamentos de ambos; depois, pelo confronto das teses jurídicas em conflito, evidenciando a diversidade de interpretações para a mesma questão de direito” (PEDIDO 00653802120044036301, Relator: Juiz Federal JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DOU 25/05/2012).

2. In casu, a parte suscitante não se desincumbiu do inafastável ônus de proceder à demonstração analítica, sendo insuficiente a mera transcrição de julgados. 3. Incidente não conhecido.

DECISÃO: A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu NEGAR CONHECIMENTO ao incidente. (“Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 05038007920164058200 - Relatora: GISELE CHAVES SAMPAIO ALCANTARA - Data da publicação: 25/06/2018)”

(Sem negrito no original).

Nessa linha de orientação é o enunciado nº 13 aprovado na 5ª Edição do Workshop da Turma Nacional de Uniformização “Diálogos e Cooperação no Sistema Recursal dos Juizados Especiais Federais”, *verbis*:

“Para admissibilidade do pedido de uniformização de jurisprudência, o cotejo analítico exige a descrição dos julgados e a análise comparativa das questões fáticas e jurídicas, demonstrando que a decisão de mérito do caso é divergente da jurisprudência de paradigma.”

Ante a inexistência de demonstração de divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e precedente de Turma Recursal desta 2ª Região, resta obstado o prosseguimento do pedido regional de jurisprudência.

A propósito, confira-se o disposto no artigo 11, inciso V, alíneas “a” e “c”, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, *verbis*:

“Art. 11. No exame de admissibilidade dos pedidos de uniformização regional, caberá ao Juiz Gestor das Turmas Recursais ou a outro membro das Turmas Recursais, no caso de designação pela Coordenadoria Regional dos Juizados Especiais Federais da Segunda Região, de forma sucessiva: (Redação dada pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

V - não admitir o pedido de uniformização regional, quando desatendidos os seus requisitos, notadamente se: (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

a) não indicado paradigma válido, com a devida identificação do processo em que proferido; (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

c) não demonstrada a existência de similitude, mediante cotejo analítico dos julgados; (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)”.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido regional de uniformização.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, encaminhem-se os autos ao Vice-Gestor das Turmas Recursais do Rio de Janeiro, tendo em vista a existência do agravo em pedido nacional de uniformização (evento 44 - AGR_EM_PUIL1), em atenção à decisão do evento 51 item 3.

5010652-10.2023.4.02.5103

20002096167 .V3